رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٢٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٤٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٥هـ

المَوْضُوعَاتُ

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - التنازل عن المستحقات للمتعاقد من الباطن - الخطأ في صرف المستحقات للمتعاقد مع الجهة الإدارية - إقرار الجهة الإدارية - مسؤولية الجهة الإدارية عن صرف المستحقات للمتعاقد من الباطن - مناط صرف المستحقات.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص المصروف للمقاول الرئيس خطأً - الثابت تعاقد المدعية من الباطن مع المقاول الرئيس لدى المدعى عليها على إنشاء شبكة مياهٍ وحفر آبار، وصدور موافقة المدعى عليها على ذلك التعاقد وأن يكون صرف المستخلصات مباشرة للمدعية، ثم قيام المدعى عليها خطأً وفق إقرارها بصرف المستخلص محل الدعوى للمقاول الرئيس - مسؤولية المدعى عليها عن صرف مستحقات المدعية التعاقدية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص للمدعية.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادتان (٣٩، ٧١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.

- المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِع

تُجمل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- بأن وكيل المدعية قد تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩هـ بصحيفة دعوى حاصلها: أن مؤسسة موكلته المسماة (...) متعاقدة من الباطن مع المقاول الرئيس لدى أمانة منطقة المدينة المنورة، وهي مؤسسة (...) وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة ريّ وخزانات وحفر آبار بلدية ثرب بالعقد رقم (٣٥٠٩٠) في ١٤٣٥/٩/١٠هـ، وبتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ قامت المدعى عليها باعتماد صرف المستخلص رقم (٤) للمطالبة رقم (١٩٠٧٠٢٠٠٥٦٢٢) وأمر الدفع رقم (١٦٩٦٩١٧٤) للمقاول الرئيس مؤسسة (...)، وذكر أن المدعى عليها قد أقرت أن هذا الصرف كان عن طريق الخطأ وفقاً لخطابها رقم (٩٣٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ، بينما أصل الاستحقاق يتم صرفه للمقاول من الباطن مؤسسة (...)، وأضاف أن التعاقد تم بموافقة المدعى عليها، وأن هذا الخطأ أضر بموكلته إذ لم تقم المدعى عليها باستعادة المبلغ ولا صرفه لموكلته منذ تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ رغم مراجعة موكلته المستمرة للمدعى عليها طوال سنتين، إلا أنها لم تخرج منها بغير الوعود المستمرة دون نتيجة، وختم الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص المشار إليه وقدره (١٨٦,٧٥) خمسة وسبعون

ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً، وأرفق بصحيفة الدعوى صورةً من العقد وملحقاته وعدداً من المخاطبات التي يستند إليها. وبعد قيدها دعوى إداريةً وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها على النحو المبسوط في محاضرها، إذ بعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً حاصلها: أن أمانة منطقة المدينة المنورة غير ممانعة في صرف المستحقات التي يطالب بها وكيل المدعية؛ وذلك لوجود خطأ إجرائي، وجاري معالجة الوضع وفقاً لخطاب الإدارة للشؤون المالية والميزانية رقم (٤٢٠٠٤٢٧٨٧٢) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١هـ. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً حاصلها: أن إقرار المدعى عليها لم يأت بجديد وهو لا يمنع المحكمة من إنزال حكم النظام في المنازعة على أساس تعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها اللوائح والأنظمة ولا تخضع لإرادة ذوي الشأن المخالفة للنظام. وأضاف أن موكلته أوفت بالتزاماتها التعاقدية، والمدعى عليها تخلفت عن ذلك بعدم دفع المقابل المالي خلال المدد المحددة في النظام؛ مما ترتب عليه الإضرار بموكلته لأسبابٍ لا دخل لموكلته بها. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص المشار إليه وقدره (١٨٦,٧٥) خمسة وسبعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً؛ لذا فإن الدعوى تكون

من الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها طبقاً للمادة الثالثة عشرة فقرة (د) من نظام ديوان المظالم باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، كما تختص المحكمة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظرها الدائرة طبقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بالقرار رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن سماع الدعوى، فقد جاء في الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الحق المدعى به في هذه الدعوى قد نشأ حين إصدار أمر الدفع للمقاول الرئيس في ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، وقد تقدمت المدعية لهذه المحكمة بهذه الدعوى في تاريخ ١٤٤٢/٨/١٩هـ؛ لذا فإن الدعوى تكون مقدمةً خلال المدة المحددة نظاماً ومن ثم تكون مسموعة. وعن الموضوع، فالثابت وفقاً لأوراق الدعوى أن المقاول الرئيس مؤسسة (...) قد تعاقد مع المدعى عليها أمانة منطقة المدينة المنورة بالعقد رقم (٣٥٠٩٠) في١٤٣٥/٩/١٠هـ لغرض تنفيذ مشروع إنشاء شبكة ري وخزانات وحفر آبار بلدية ثرب، ثم تعاقد المقاول الرئيس من الباطن مع مؤسسة المدعية، ولما كان ذلك وكان جوهر التزامات المتعاقد تجاه الإدارة هو أن

يقوم بتنفيذ التزاماته وفق شروط العقد وأن يباشر ذلك بنفسه، ولا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يُحل غيره محله في تنفيذ التزاماته إلا بموافقة كتابية من جهة الإدارة، كما أن التنازل يجب أن يكون بموجب اتفاقية يبرمها طرفا التنازل لتحديد التزاماتهما تجاه الجهة الحكومية صاحبة المشروع، وهو ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، إذ جاء في المادة الحادية والسبعين ما يلي: "يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرةً، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطاً الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد"، كما جاء في المادة السابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ ما يلي: "على الجهة الحكومية قبل موافقتها على التنازل عن العقد أو جزء منه، مراعاة ما يلي: ب-أن يكون التنازل بموجب اتفاقية يبرمها طرفا التنازل لتحديد التزاماتهما تجاه الجهة الحكومية صاحبة المشروع، ولا تعتبر الاتفاقية نافذةً إلا بعد اعتمادها من الجهة الحكومية وموافقتها على التنازل"، وهو ما قام به طرفا الدعوى، إذ يتبين من خطاب المدعى عليها رقم (٩٢١١) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ، والشروحات التي تمت عليه، المقدم ضمن المستندات المرفقة أن المدعية قد أبرمت اتفاقية تنفيذ العقد من

الباطن مع المقاول الرئيس بموافقة المدعى عليها، وتنص تلك الاتفاقية على أن يكون الصرف للمقاول من الباطن؛ وعليه ولما كانت الاتفاقية المشار إليها تنص على أن يتم الصرف للمقاول من الباطن وكانت المدعية تطالب باعتماد صرف المبلغ المشار إليه لها، المعتمد صرفه بأمر دفع خاطئ للمقاول الرئيس منذ تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، في حين أن المدعى عليها تقر بوجود الخطأ الإجرائي، وهي غير ممانعة في صرف المبلغ محل المطالبة، وذكرت أن العمل جارٍ لمعالجة الوضع، إلا أن ذلك لا يعفيها من صرف المقابل المالي المستحق للمدعية، بل تبقى مسؤولةً عن صرفه لقاء ما أداه من أعمال في الوقت المتفق عليه، إذ المتقرر فقهاً وقضاءً أن من حقوق المتعاقد الأصيلة تجاه جهة الإدارة حقه في الحصول على المقابل المالي للعقد، ويكون مستحقاً بمجرد الانتهاء من الأعمال على نحو ما تم الاتفاق عليه، وعلى ذلك تنص المادة التاسعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذ جاء فيها ما يلي: "تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية"؛ مما تخلص الدائرة معه إلى أنه يلزم المدعى عليها صرف المبلغ محل الدعوى للمدعية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٧٥,١٨٦) خمسة وسبعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.